

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8299/2540

พนักงานอัยการ จังหวัด ตราด
นางสาว พรศรีหรือจิมลิ้ม มัณฐานนท์
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 31, มาตรา 91

พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.2509 มาตรา 50

พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 มาตรา 33

พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 มาตรา 162

พ.ร.บ.ไฟ พ.ศ.2486 มาตรา 14 ทวิ

การมีไว้เพื่อขาย ซึ่งยาสูบที่ผลิตในต่างประเทศโดยมิได้ปิดแสตมป์ยาสูบ สุราต่างประเทศที่มิได้ปิดแสตมป์สุราและสินค้าที่ยังมิได้เสียภาษีสรรพสามิต กับมีไฟไว้ในครอบครอง แม้จะยึดของกลางทั้งหมดได้ในคราวเดียวกัน แต่การกระทำผิดแต่ละข้อหาเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายต่างพระราชบัญญัติโดยมีเจตนาประสงค์ต่อผลแตกต่างกัน สามารถแยกการกระทำแต่ละความผิดได้จึงเป็นการกระทำความผิดหลายกรรมรวม 4 กระทงไม่ใช่เป็นการกระทำความผิดเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 มาตรา 50 พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 33 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2527 มาตรา 162 และพระราชบัญญัติไฟ พ.ศ. 2486 มาตรา 14 ทวิ กำหนดโทษปรับผู้กระทำความผิดโดยมิได้มีข้อจำกัดว่าถ้ามีผู้ร่วมกันกระทำความผิดหลายคนให้ปรับรวมกัน ศาลจึงต้องลงโทษปรับจำเลยทั้งห้าเรียงตามรายตัวบุคคลตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 31

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2539 เวลากลางวันจำเลยทั้งห้าร่วมกันมีไว้เพื่อขายซึ่งบุหรี่ยี่ห้อเรดที่ผลิตในต่างประเทศ ตราอาร์โบโร จำนวน 2,550 ซอง ตรา 55 จำนวน 200 ซอง โดยมีได้ปิดแสตมป์ยาสูบ คิดเป็นค่าแสตมป์ยาสูบที่จำเลยทั้งห้าจะต้องปิดทั้งหมดเป็นเงิน 59,675 บาท จำเลยทั้งห้าร่วมกันมีไว้เพื่อขายซึ่งสุราต่างประเทศตราจอห์นนี่วอล์คเกอร์เรดเลเบิล ขนาดบรรจุ 1 ลิตร 38 ขวดน้ำสุรา 38 ลิตร สุราต่างประเทศตราจอห์นนี่วอล์คเกอร์เรดเลเบิลขนาดบรรจุ 2 ลิตร 2 ขวดน้ำสุรา 4 ลิตร สุราต่างประเทศตราจอห์นนี่วอล์คเกอร์แบล็คเลเบิล ขนาดบรรจุ 1 ลิตร 6 ขวดน้ำสุรา 6 ลิตร ซึ่งมีได้ปิดแสตมป์สุราโดยจำเลยทั้งห้าหาว่าต้องปิดแสตมป์สุรา คิดเป็นค่าภาษีสุรา 2,064 บาทจำเลยทั้งห้าร่วมกันมีไว้เพื่อขาย ซึ่งเบียร์ต่างประเทศตราบัดไวร์เซอร์ขนาดบรรจุกระป๋องรวมน้ำสุรา 15,840 ลิตรอันเป็นสุราแช่ประเภทเบียร์ซึ่งมีได้ปิดแสตมป์สุรา โดยจำเลยทั้งห้าหาว่าต้องปิดแสตมป์สุรา คิดเป็นค่าภาษีสุรา 2,064 บาทจำเลยทั้งห้าร่วมกันมีไว้เพื่อขายซึ่งน้ำผลไม้ทำนอกราชอาณาจักรจำนวน 780 กระป๋อง อันเป็นสินค้าซึ่งต้องเสียภาษีสรรพสามิตคิดเป็นภาษี 3,120 บาท โดยจำเลยทั้งห้าหาว่าเป็นสินค้าที่มีได้เสียภาษีและมิได้รับยกเว้นตามกฎหมายและจำเลยทั้งห้าร่วมกันมีไฟไว้ในครอบครอง 60 สำหรับ รวม 3,240 ใบ ซึ่งเกินกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบใบอันมิใช่ไฟที่กรมสรรพสามิตทำขึ้นและไม่มีตรากรมสรรพสามิตประทับอยู่รวมราคาไฟ 5,700 บาท มีผู้แจ้งความนำเจ้าพนักงานจับกุมจำเลยทั้งห้าได้ พร้อมด้วยบุหรี่ยี่ห้อ สุรา เบียร์ น้ำผลไม้ ไฟจำนวนดังกล่าวและรถยนต์หมายเลขทะเบียน 6 ร - 4896 กรุงเทพมหานครเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 มาตรา 4, 24, 40, 50 พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 4, 33, 45 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 มาตรา 4, 162,

168 พระราชบัญญัติไฟ พ.ศ. 2486 มาตรา 4, 8, 14 ทวิ, 16 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 83, 91 ธิบของกลางและจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมาย

จำเลยทั้งห้าให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งห้ามีความผิดตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 มาตรา 4, 24 วรรคหนึ่ง, 40, 50 พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 4, 33, 45 พระราชบัญญัติภาษีสรรพาสาไมต พ.ศ. 2527 มาตรา 4, 162, 168 พระราชบัญญัติไฟ พ.ศ. 2486 มาตรา 4, 8, 14 ทวิ, 16 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 83, 91 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันเรียงกระทงลงโทษ ฐานมียาสูบไว้เพื่อขาย ปรับคนละ 895,125 บาท ฐานมีสุราต่างประเทศไว้เพื่อขาย ปรับคนละ 10,948.80 บาท ฐานมีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้ำมิได้เสียภาษี ปรับคนละ 15,600 บาท ฐานมีไฟ ปรับคนละ 22,800 บาท รวมสี่กระทง ปรับคนละ 944,473.80 บาท ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงปรับคนละ 472,236.90 บาท ในกรณีทีจำเลยทั้งห้าไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 โดยให้กักขังไม่เกิน 2 ปี ธิบของกลางจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมาย

จำเลยทั้งห้าอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิกษาแก่เป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์ทีให้จ่ายเงินรางวัลแก่ผู้แจ้งความนำจับ นอกจากทีแก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาค้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ข้อแรกว่า ความผิดตามฟ้องทั้งหมดเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทหรือไม่ เห็นว่า การมีไว้เพื่อขายซึ่งยาสูบทีผลิตในต่างประเทศโดยมิได้ปิดแสดงมปียาสูบ

สุราต่างประเทศที่มีได้ปิดแสดงมภ์สุรา สินค้าที่ยังมิได้เสียภาษีสรรพสามิต และมีไฟไว้ในครอบครอง แม้จะยึดของกลางทั้งหมดได้ในคราวเดียวกันแต่การกระทำผิดแต่ละข้อหาเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายต่างพระราชบัญญัติ โดยมีเจตนาประสงค์ต่อผลแตกต่างกัน สามารถแยกการกระทำแต่ละความผิดได้ จึงเป็นการกระทำความผิดหลายกรรมรวม 4 กระทง ไม่ใช่เป็นการกระทำความผิดเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท

ส่วนปัญหาตามฎีกาข้อต่อไปว่า ศาลลงโทษปรับผู้กระทำผิดทั้งหมดเรียงตามรายตัวบุคคลถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เห็นว่าพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 มาตรา 50 พระราชบัญญัติสุราพ.ศ. 2493 มาตรา 33 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 มาตรา 162 และพระราชบัญญัติไฟ พ.ศ. 2486 มาตรา 14 ทวิ กำหนดโทษปรับผู้กระทำผิดโดยมิได้มีข้อจำกัดว่าถ้ามีผู้ร่วมกระทำผิดหลายคนให้ปรับรวมกัน จึงต้องลงโทษปรับจำเลยทั้งห้าเรียงตามรายตัวบุคคลตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 31 ที่ศาลล่างทั้งสองลงโทษปรับจำเลยทั้งห้าเรียงตามรายตัวบุคคลชอบแล้ว

พิพากษายืน

(มงคล สระฐาน-อิธิราช มณีภาค-วุฒิ คราววุฒิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ